

REPERCUSSÃO GERAL
NUGEPNAC DA PRESIDÊNCIA
TEMAS COM INCIDÊNCIA NO TJSP
DIREITO CIVIL

Para mais detalhes quanto ao andamento processual, consulte hiperlink no número do tema

Atualização:
18/03/2026

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
9	80236	Tema nº 9 - Dano - Moral - Manipulação - Futebol	Indenização por danos morais e materiais decorrentes de manipulação de resultados de partidas de futebol.	A questão do pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de manipulação de resultados de partidas de futebol não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica, que transcenda ao interesse das partes.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
13	80016	Tema nº 13 - Responsabilidade e - Sócio - Art. 135, III, CTN	Responsabilidade solidária dos sócios das empresas por quotas de responsabilidade limitada por dívidas junto à Seguridade Social.	É inconstitucional o art. 13 da Lei 8.620/1993, na parte em que estabelece que os sócios de empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais, por débitos junto à Seguridade Social.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
33	80291	Tema nº 33 - Capitalização Mensal Juros - MP 2170 - MP 1963 - Constitucionalidade	Relevância e urgência da medida provisória nº 2.170-36/2001 que disciplina a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.	Os requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal estão presentes na Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
68	80239	Tema nº 68 - Distribuidora - Combustível - Contrato - Exclusividade	Validade de contrato de adesão, firmado entre distribuidora e revendedora de combustíveis, que confere exclusividade de fornecimento de produtos derivados de petróleo.	A questão da validade de contrato de adesão, firmado entre distribuidora e revendedora de combustíveis, que confere exclusividade de fornecimento de produtos derivados de petróleo, não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
98	80036	Tema nº 98 - Auto - Aplicabilidade - Art. 192, § 3º, da CF - EC 40/2003 (Súmula nº 7/STF)	Auto-aplicabilidade do art. 192, § 3º, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 40/2003.	A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
130	80052	Tema nº 130 - Trânsito - Indenização - Moral - Material	Responsabilidade objetiva do Estado em caso de responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público em relação a terceiros não-usuários do serviço.	A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
143	80467	Tema nº 143 - Empréstimo - Desconto Folha Pagamento – Limite	Cancelamento de descontos em folha de pagamento por posterior desinteresse do mutuário no seu prosseguimento.	A questão do direito ao cancelamento de autorização expressa de desconto em folha de pagamento pelo posterior desinteresse do mutuário na sua continuidade não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
178	80468	Tema nº 178 - Telefonia - Subscrição ações - Cálculo quantidade	Cálculo da quantidade de ações em que dividido o capital subscrito em uma sociedade anônima, referente aos contratos de participação financeira e subscrição de ações de telefonia, com complementação dos títulos acionários.	A questão da forma de apuração do valor patrimonial das ações subscritas e integralizadas, pelo adquirente de linha telefônica fixa, em contratos de participação financeira com aquisição de título acionário, firmado com a Brasil Telecom S/A, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
200	80276	Tema nº 200 - SFH - Amortização - Correção - Juros Saldo	Critério de reajuste de saldo devedor de contrato de mútuo firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação para posterior amortização.	A questão do critério de reajuste de saldo devedor de contrato de mútuo firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação para posterior amortização tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
249	80168	Tema nº 249 - Execução - Extrajudicial - Dívidas - SFH	Execução extrajudicial de dívidas hipotecárias contraídas no regime do Sistema Financeiro de Habitação.	É constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o procedimento de execução extrajudicial, previsto no Decreto-lei nº 70/66.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
295	80465	Tema nº 295 - Fiança - Bem - Família - Fiador	Penhorabilidade de bem de família de fiador de contrato de locação.	É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3º, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6º da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
392	80466	Tema nº 392 - Paternidade - investigação coisa julgada material – DNA	Superação da coisa julgada para possibilitar nova ação de investigação de paternidade em face de viabilidade de realização de exame de DNA.	I - É possível a repropositura de ação de investigação de paternidade, quando anterior demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada improcedente, por falta de provas, em razão da parte interessada não dispor de condições econômicas para realizar o exame de DNA e o Estado não ter custeado a produção dessa prova; II - Deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações de investigação de paternidade em que não foi possível determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes, em decorrência da não realização do exame de DNA, meio de prova que pode fornecer segurança quase absoluta quanto à existência de tal vínculo.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
436	80316	Tema nº 436 - Prescrição - Prazo - Legislação - Superveniente	Alteração de prazo prescricional por legislação infraconstitucional superveniente.	A questão do termo inicial da prescrição da ação de cobrança de diferença do valor da indenização referente ao Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
466	80272	Tema nº 466 - Revisão - Contrato - Previdência - Complementar	Revisão de contrato celebrado com entidade fechada de previdência complementar.	A questão da obrigatoriedade da revisão de contrato celebrado com entidade fechada de previdência complementar para recalcular os benefícios de seus associados, com base nos mesmos índices utilizados para reajustar os benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
492	80357	Tema nº 492 - Loteamento - Imóvel - Taxa de Manutenção e Conservação - Liberdade de Associação	Cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado.	É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
498	80358	Tema nº 498 - Sucessão - União - Estável - Homoafetiva	Alcance do direito sucessório em face de união estável homoafetiva.	No sistema constitucional vigente é inconstitucional a diferenciação de regime sucessório entre cônjuges e companheiros devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
529	80440	Tema nº 529 - União Estável X Homoafetiva - Concomitante	Possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte.	A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
560	80441	Tema nº 560 - Casamento - Separação de Fato - Cessação Coabitação	Ausência de coabitação dos cônjuges como prova da separação de fato.	A questão da necessidade de ausência de coabitação para comprovar a separação de fato, requisito necessário para a dissolução do casamento civil pelo divórcio direto, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
614	80477	Tema nº 614 - Banco - Tarifas bancárias	Cobrança de tarifas e taxas acessórias, vinculadas a contratos bancários (como, por exemplo, “de abertura de crédito”, “de retorno”, “de emissão de boleto” e “de cadastro”).	A questão da legitimidade de cobrança de tarifas, taxas administrativas acessórias e de serviços de terceiros, incluídas em contrato de financiamento bancário, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
622	80360	Tema nº 622 - Paternidade - Socioafetiva X Biológica	Prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade biológica.	A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
640	80461	Tema nº 640 – RFFSA – Juros moratórios antes sucessão União	Incidência dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, nas ações em que a União figura como sucessora da Rede Ferroviária Federal S.A., em período anterior à referida sucessão.	A questão do momento de incidência dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 nas ações em que a União figura como sucessora da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
657	80480	Tema nº 657 - Indenização - Dano Moral - Crítica meio comunicação	Responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem.	A questão da responsabilidade por danos morais decorrentes da suposta ofensa aos valores da personalidade, passíveis de ressarcimento, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
662	80428	Tema nº 662 - Previdência - Privada - Adesão - Plano - Direito adquirido	Direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de plano de previdência privada.	A questão do direito adquirido ao recebimento de complementação de benefício previdenciário de acordo com as regras vigentes no período de adesão ao plano de previdência privada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
666	80426	Tema nº 666 - Prescrição - Ressarcimento - Erário - Ilícito Civil	Imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário, ainda que o prejuízo não decorra de ato de improbidade administrativa.	É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
673	80435	Tema nº 673 - Prescrição - Coisa Julgada - Execução - Individual	Prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentença prolatada em processo coletivo.	A questão do prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva já transitada em julgado tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
769	80505	Tema nº 769 - Comissão corretagem - Compra venda imóvel	Restituição de valores referentes à parcela denominada comissão de corretagem cobrada de consumidor que adquire imóvel diretamente de construtora ou de incorporadora.	A questão da obrigação de devolver valores referentes à parcela denominada comissão de corretagem cobrada de consumidor que adquire imóvel diretamente de construtora ou de incorporadora tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
778	80516	Tema nº 778 - Danos morais - Transexual - Projeção social - Dignidade pessoa humana	Possibilidade de uma pessoa, considerados os direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana, ser tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso do qual se identifica e se apresenta publicamente.	CANCELADO	CANCELADO
786	80524	Tema nº 786 - Indenização - Direito ao esquecimento - Dignidade Humana X Liberdade Expressão	Aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares.	É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e lícitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
800	80548	Tema nº 800 - Juizados - Prequestionamento - Responsabilidade - Contrato	Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. Obs.: Título aperfeiçoado pelo Relator quando da publicação da tese, em 10/04/2018 (conforme Processo STF/SEI 010927/2017). Redação original: Viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado.	A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
809	80531	Tema nº 809 - União estável e Casamento - Sucessão	Validade de dispositivos do Código Civil que atribuem direitos sucessórios distintos ao cônjuge e ao companheiro.	No sistema constitucional vigente é inconstitucional a diferenciação de regime sucessório entre cônjuges e companheiros devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
815	80553	Tema nº 815 - Usucapião urbana - Legislação infraconstitucional - Módulo	Possibilidade de legislação infraconstitucional obstar o reconhecimento do direito à usucapião especial urbana, previsto no art. 183 da Constituição Federal, mediante o estabelecimento de módulos urbanos na área em que situado o imóvel.	Preenchidos os requisitos do art. 183 da Constituição Federal, o reconhecimento do direito à usucapião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área em que situado o imóvel (dimensão do lote).	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
821	80536	Tema nº 821 - Pensão alimentícia - Salário mínimo	Possibilidade de fixação de pensão alimentícia com base no salário mínimo.	A utilização do salário mínimo como base de cálculo do valor de pensão alimentícia não viola a Constituição Federal.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
828	80540	Tema nº 828 - Programa MCMV - Dano vício construção - Legitimidade CEF competência	Obrigatoriedade de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária, e consequente competência da Justiça Federal para julgar a demanda, em ação de indenização por vícios na construção de imóvel adquirido no âmbito do programa governamental Minha Casa, Minha Vida.	questão da configuração do efetivo interesse da Caixa Econômica Federal - CEF que, se presente, deslocaria a competência para a Justiça Federal, nas ações de indenização por vícios na construção de imóvel adquirido no âmbito do programa governamental “Minha Casa, Minha Vida”, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
866	80568	Tema nº 866 - Revisão - Contrato - Extinto - Quitado	Legitimidade da revisão de contrato já extinto.	A questão da validade de revisão do índice de correção monetária aplicado ao saldo devedor de contrato extinto ou quitado tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
889	80592	Tema nº 889 - DPVAT - Correção - Monetária - Lei 11.482/2007	Direito à correção monetária da indenização do Seguro DPVAT no período entre o advento da MP 340/2006 e a ocorrência do sinistro.	A questão do direito à correção monetária da indenização do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, no período entre o advento da Medida Provisória 340/2006 e a ocorrência do sinistro, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
890	80591	Tema nº 890 - Rescisão - Contratual - Ofensa - Princípios	Ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça em decorrência de rescisão contratual.	A questão da ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça, quando decorrente de relação contratual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
922	80626	Tema nº 922 - Associação - Desligamento - Quitação - Débitos	Desligamento de associado condicionado à quitação de débitos e/ou multas.	É inconstitucional o condicionamento da desfiliação de associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
953	80658	Tema nº 953 - Liberdade - Religiosa - Identificação - Civil	Possibilidade de, em nome da liberdade religiosa, excepcionar obrigação imposta a todos relativa à identificação civil.	É constitucional a utilização de vestimentas ou acessórios relacionados a crença ou religião nas fotos de documentos oficiais, desde que não impeçam a adequada identificação individual, com rosto visível	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
961	80671	Tema nº 961 - Propriedade - Rural - Penhorabilidade	Impenhorabilidade de propriedade familiar, localizada na zona rural, que não é o único bem imóvel dessa natureza pertencente à família.	É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
982	80692	Tema nº 982 - Alienação - Fiduciária - Imóvel - Lei 9.514/97 - Execução - Extrajudicial	Discussão relativa à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário - SFI, conforme previsto na Lei n. 9.514/1997.	É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
995	80702	Tema nº 995 - Danos - Morais - Imprensa - Ato - Ilícito	Controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria jornalística na qual terceiro entrevistado imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa.	1. Na hipótese de publicação de entrevista, por quaisquer meios, em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se comprovada sua má-fé caracterizada: (i) pelo dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou (ii) culpa grave decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na sua divulgação ao público sem resposta do terceiro ofendido ou, ao menos, de busca do contraditório pelo veículo; 2. Na hipótese de entrevistas realizadas e transmitidas ao vivo, fica excluída a responsabilidade do veículo por ato exclusivo mente de terceiro quando este falsamente imputa a outrem a prática de um crime, devendo ser assegurado pelo veículo o exercício do direito de resposta em iguais condições, espaço e destaque, sob pena de responsabilidade nos termos dos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal; 3. Constatada a falsidade referida nos itens acima, deve haver remoção, de ofício ou por notificação da vítima, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais, sob pena de responsabilidade" (Tese alterada no julgamento dos Embargos de Declaração em 20/03/2025).	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1011	80718	Tema nº 1011 - SFH - CEF - Seguro - Habitacional - FCVS	Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.	Clique aqui para acessar a tese firmada	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1053	80748	Tema nº 1053 - Divórcio - Separação - Judicial - Prévia	Separação judicial como requisito para o divórcio e sua subsistência como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro após a promulgação da EC nº 66/2010.	Após a promulgação da EC nº 66/2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Sem prejuízo, preserva-se o estado civil das pessoas que já estão separadas, por decisão judicial ou escritura pública, por se tratar de ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF).	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1101	80803	Tema nº 1101 - Falência - Recuperação - Empresas - Estatais	Aplicação do regime de falência e recuperação judicial, previsto na Lei nº 11.101/05, às empresas estatais.	É constitucional o art. 2º, I, da Lei nº 11.101/2005 quanto à inaplicabilidade do regime falimentar às empresas públicas e sociedades de economia mista, ainda que desempenhem atividades em regime de concorrência com a iniciativa privada, em razão do eminente interesse público/coletivo na sua criação e da necessidade de observância do princípio do paralelismo das formas	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1103	80799	Tema nº 1103 - Obrigatoriedade Pais - Vacinação - Convicções - Religiosas	Possibilidade dos pais deixarem de vacinar os seus filhos, tendo como fundamento convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais.	É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1117	80811	Tema nº 1117 - Previdência privada – Complementação - Aposentadoria – Migração – Saldamento	Recálculo do saldamento de antigo plano de benefícios, decorrente do reconhecimento judicial de parcelas salariais não consideradas no salário de contribuição, apesar da adesão a novo plano de previdência complementar.	É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao recálculo do saldamento de antigo plano de benefícios, decorrente do reconhecimento judicial de parcelas salariais não consideradas no salário de contribuição, apesar da adesão a novo plano de previdência complementar.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1127	80822	Tema nº 1127 - Fiança - Bem – Família - Fiador – Locação - Comercial	Penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial.	É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1153	80838	Tema nº 1153 - IPVA - Execução - Legitimidade - Credor - Fiduciário	Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária.	"É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem". Houve modulação "para que a tese produza efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento do mérito", ocorrida em 8 de outubro de 2025, "ressalvadas as hipóteses de ações judiciais e de processos administrativos pendentes de conclusão até o marco temporal epigrafado".	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1162	80849	Tema nº 1162 - Prescrição - Intercorrente - IAC 1 STJ - Modulação - Efeitos	Modulação dos efeitos de decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida em Incidente de Assunção de Competência, que definiu o termo inicial da prescrição intercorrente da pretensão executória, na vigência do CPC/1973.	É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à modulação dos efeitos de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de sua competência, definiu o termo inicial da contagem de prazo da prescrição intercorrente da pretensão executória.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1199	80876	Tema nº 1199 - Improbidade - Retroatividade - Lei 14.230/21 - Dolo - Prescrição	Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.	1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1236	80905	Tema nº 1236 - Casamento - União - Estável - Regime - Bens - 70 anos	Regime de bens aplicável no casamento e na união estável de maiores de setenta anos.	Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no art. 1.641, II, do Código Civil, pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes, mediante escritura pública.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1270	80931	Tema nº 1270 - ACP - Liquidação Legitimidade - MP - Direito - Disponível	Legitimidade do Ministério Público para promover a liquidação coletiva de sentença proferida em ação civil pública sobre direitos individuais homogêneos disponíveis, visando a reparação de danos individualmente sofridos pelas vítimas ou seus sucessores.	Aguardando julgamento de mérito	Sobrestar na fase do recurso extraordinário
1296	80948	Tema nº 1296 - Previdência - Privada - Falência - Patrocinadora - Exaurimento - Reserva	Responsabilidade de entidade de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência de entidade patrocinadora ou de esgotamento de recursos de reserva pré-constituída.	É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1313	80966	Tema nº 1313 A - União - Estável - Casamento - Termo - Inicial - Conversão Tema nº 1313 B - Inafastabilidade Jurisdição - Emenda - Inicial - Pedidos - Independentes	O termo inicial dos reflexos da conversão da união estável em casamento.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Sobrestar na fase do recurso extraordinário

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1366	80976	Tema nº 1366 - Transporte - Aéreo - Internacional - Voo - Carga	Responsabilidade por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga.	1. A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1385	81012	Tema nº 1385 - Servidor - Progressão - Avaliação - Desempenho	Possibilidade de progressão funcional de servidor público, sem a realização de avaliação de desempenho, devido à inércia da Administração Pública.	É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a progressão na carreira de servidor público que não foi submetido à avaliação de desempenho.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1389	81013	Tema nº 1389 - PJ - Fraude - Competência - Ônus - Prova	Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a litude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. Embargos de declaração: "(...) apenas para esclarecer que as relações que envolvem plataformas digitais estão fora do âmbito de aplicação da suspensão nacional determinada nestes autos"	<i>Aguardando julgamento de mérito. Esclarecimentos em ED: "(...) acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que as relações que envolvem plataformas digitais estão fora do âmbito de aplicação da suspensão nacional determinada nestes autos".</i>	Sobrestar em 1º e 2º graus.
1390	81045	Tema nº 1390 - Aposentadoria - Compulsória - Empregado - Público	Aplicação imediata do art. 201, §16º, da Constituição Federal, que prevê a rescisão compulsória do contrato de trabalho do empregado público que atinge 75 anos de idade.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Sobrestar na fase do recurso extraordinário

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1402	81020	Tema nº 1402 - Honorários - Advocatícios - Equidade - Não - Fazenda - Pública	Fixação de honorários de sucumbência por equidade, nas causas que não envolvem a Fazenda Pública.	Não há questão constitucional e inexistente repercussão geral quanto a matéria relativa à possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa, nas causas que não envolvem a Fazenda Pública, quando a aplicação do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil resultar em valor excessivo	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1403	81021	Tema nº 1403 - Direito - Autoral - Streaming - Fiscalização - Obra - Intelectual	Direito de fiscalização da exploração econômica das obras intelectuais inseridas em plataformas digitais, com fundamento nos dispositivos constitucionais que compõem o sistema de proteção da propriedade intelectual.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Sobrestar na fase do recurso extraordinário
1423	81034	Tema nº 1423 - Previdência - Privada - Homem - Mulher - Tempo - Contribuição	É inconstitucional cláusula de plano de previdência complementar que exige o mesmo tempo de contribuição para homens e mulheres para recebimento do benefício integral, por desrespeito ao artigo 5º, inciso I, da Constituição Federal.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Sobrestar em 1º e 2º graus.